

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 695/2531

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์

นายประเทือง กุศลสัตย์

จำเลย

นายประเทือง กุศลสัตย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ฯลฯ อุทธรณ์ในข้อ ก ข้อ ข บางส่วน ข้อ ค ข้อ ง และ ข้อ จ ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วน ข้อ ข ส่วนที่เหลือ และ ข้อ ข เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแต่แรกและไม่กล่าวให้ชัดแจ้ง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ไม่รับอุทธรณ์เหล่านี้ไว้คงให้รับอุทธรณ์จำเลยเฉพาะข้อ 2.1.2 ข้อ ง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายไว้จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 119)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชดใช้เงิน 10,140 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 8,279 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์

เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ และให้โจทก์จ่ายเงินค่าชดเชยให้จำเลยตามฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเงิน 45,660 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถูกเลิกจ้างคือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นจนกว่าจะชำระเสร็จค่าขออื่นของโจทก์ และจำเลยนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์ เฉพาะอุทธรณ์ของจำเลย

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 105,110,111)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง

อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าข้อเท็จจริงได้ยุติลงไปแล้วว่ามีเอกสารหมาย จ.7 ใช้บังคับแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องจริง ปัญหาอยู่ที่ว่าจำเลยกระทำผิดตามเอกสารหมาย จ.7 หรือไม่ ร้ายแรงหรือไม่เป็นความผิดที่ได้ทำให้จำเลยถูกไล่ออกโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้นจำเลยหาได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาตั้งแต่ในชั้นศาลแรงงานกลางไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ส่วนอุทธรณ์ที่ว่าการวินิจฉัยว่าให้จำเลยจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นข้อกฎหมายและศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยและปรับได้เองว่าจำเลยคงทำงานกับโจทก์ได้ เห็นว่าไม่เป็นอุทธรณ์ที่แจ้งชัดอันจะถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าข้อเท็จจริงได้ยุติลงไปแล้วว่ามีเอกสารหมาย จ.7 ใช้
บังคับแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องจริง ปัญหาอยู่ที่ว่าจำเลยกระทำผิดตามเอกสารหมาย
จ.7 หรือไม่ ร้ายแรงหรือไม่เป็นความผิดที่ได้ทำให้จำเลยถูกไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม
หรือไม่นั้นจำเลยหาได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาตั้งแต่ในชั้นศาลแรงงานกลางไม่ต้องห้าม
มิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 ประกอบพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ส่วน
อุทธรณ์ที่ว่าการวินิจฉัยว่าให้จำเลยจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นข้อกฎหมายและศาล
สามารถยกขึ้นวินิจฉัยและปรับได้เองว่าจำเลยคงทำงานกับโจทก์ได้ เห็นว่าไม่เป็น
อุทธรณ์ที่แจ้งชัดอันจะถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลแรงงานกลาง ที่ศาล
แรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ